

1503702-57.2019.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... sentido:

"APELAÇÃO. DEFESA. TRÁFICO DE MAQUINÁRIO PARA A FABRICAÇÃO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA REITERADA DESSE MESMO DELITO. ARTIGOS 34 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. Sentença de procedência. Petrechos apreendidos, em se tratando de microtubos tipo eppendorfs vazios, que não se destinam à fabricação, produção ou transformação de drogas, mas tão somente ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503702-57.2019.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503702-57.2019.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Fato Atípico

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAGNO ANDRADE DE JESUS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

MAGNO ANDRADE DE JESUS foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso no art. 34, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 12 de novembro de 2019, por volta das 07h, na Rua Aurino Pereira Barbosa, nº 98, Anhanguera, nesta Cidade, possuía e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 165.000 (cento e sessenta e cinco mil) eppendorf's vazios, objetos destinados à preparação de drogas.
O réu, citado e notificado, apresentou defesa preliminar (fls. 125/129), tendo sido

a denúncia recebida (fls. 137).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 193/195).

Em alegações finais (fls. 193/195 e 312/322), o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia e a defesa a absolvição ante a insuficiência probatória.

É o relatório.

DECIDO.

Verifica-se dos autos que o réu está sendo processado pela prática do crime previsto no art. 34, caput, da Lei nº 11.343/06, que tipifica as condutas de fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nos termos da denúncia, o acusado foi detido por policiais na posse de 165.000 (cento e sessenta e cinco mil) eppendorfs vazios, que, supostamente, seriam destinados à preparação de drogas; entretanto, da análise do tipo penal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci, a finalidade de "preparação" caracteriza-se pela obtenção de algo através da composição de elementos, extraíndo-se da mens legis, pois, a necessidade de que elementos sejam combinados para a materialização de drogas (v. NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 4ª. ed. São Paulo:RT, 2009, p. 364).

Nestes termos, exsurge de maneira cristalina nos autos a atipicidade da conduta do réu, pois, como se sabe, as embalagens plásticas em questão não possuem a função de composição elementos para obtenção de drogas, ou seja, não são utilizadas para a preparação de drogas, mas, sim, unicamente como objeto de acondicionamento das substâncias entorpecentes já prontas para o futuro comércio ilícito.

Neste sentido:

"APELAÇÃO. DEFESA. TRÁFICO DE MAQUINÁRIO PARA A FABRICAÇÃO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA REITERADA DESSE MESMO DELITO. ARTIGOS 34 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. Sentença de procedência. Petrechos apreendidos, em se tratando de microtubos tipo eppendorfs vazios, que não se destinam à fabricação, produção ou transformação de drogas, mas tão somente ao acondicionamento das substâncias já prontas para o consumo. Atipicidade reconhecida e estendida à associação, que, segundo a denúncia, tinha como objetivo a prática reiterada do crime do artigo 34, da Lei de Drogas, mediante a comercialização das aventadas embalagens. Pretensão absolutória acolhida. Sentença reformada." (TJSP, Apelação nº 1500846-78.2020.8.26.0571, Rel. Des. Camargo Aranha Filho, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 02/12/2021);

"APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 34, DA LEI 11.343/06. PORTE DE MICROTUBOS. Não guarda tipicidade formal a conduta de ter consigo microtubos que podem ser destinados ao acondicionamento e embalagem de entorpecentes, eis que o tipo penal aponta que deve ser "destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas". Atipicidade reconhecida. Apelo provido." (TJSP, Apelação nº 0006040-58.2012.8.26.0428; 12ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Amable Lopez Soto; j. 15/06/2016);

"APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE DE OBJETOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE DROGAS - Objetos ("eppendorfs") que não estão aptos a configurar esse delito, ainda que em quantidade expressiva (4.000) - Enunciado legal que visa à punição de quem manuseia a própria substância entorpecente na sua preparação, transformação, fabricação, produção, e não também, evidentemente, de quem transporta frascos plásticos (conhecidos como "eppendorfs"), comumente usados para o acondicionamento de droga, em momento posterior àquela preparação, não se inserindo, portanto, na caracterização delitiva - Atipicidade reconhecida - Recursos providos." (TJSP, Apelação nº 0001879-35.2011.8.26.0106; 10ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Nelson Fonseca Junior; Data julg. 04/05/2016, Data publ. 06/05/2016).

Desta forma, em que pese a expressiva quantidade, os eppendorf's apreendidos em posse do acusado possuem a função de acondicionar as drogas para posterior comércio, não se tratando, pois, de substância utilizada para o preparo das drogas, tal como narrado na denúncia.

Assim, tal conduta - a posse de embalagens - não se amolda ao tipo penal previsto no artigo 34, caput, da Lei nº 11.343/06, e, inexistindo outros elementos probatórios a indicar a tipicidade da conduta do acusado, a absolvição é a medida que se impõe.

Ante o exposto, ABSOLVO o réu MAGNO ANDRADE DE JESUS, qualificado nos autos, da imputação que lhe é feita nos presentes autos, nos termos do art. 386, III, do CPP, anotando-se e arquivando-se os autos.

Havendo bens apreendidos, providencie-se a restituição e/ou doação/destruição.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Sem custas processuais.

P.R.I.C.

Praia Grande, 14 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA